

建筑工程劳务承包补充协议书

合同编号: MH20251008-002-补 02

甲方 (发包方): 江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

乙方 (原承包方): 萍乡市万睿建筑工程劳务有限公司

丙方 (新增施工方): 萍乡市柱芳建筑工程劳务有限公司

鉴于甲方与乙方于 2025 年 10 月 8 日签订了《建筑工程劳务承包合同》(合同编号: MH20251008-002, 以下简称“原合同”), 现因乙方无法满足原合同约定的工程进度需求, 乙方提出由丙方萍乡市柱芳建筑工程劳务有限公司加入案涉工程施工, 经甲、乙、丙三方友好协商, 就原合同补充事宜达成如下协议, 以资共同遵守:

一、施工主体补充约定

- 三方一致同意, 萍乡市柱芳建筑工程劳务有限公司自本协议生效之日起, 加入原合同项下江西柯美纸业有限公司搬迁技改项目的建筑劳务施工工作, 与乙方共同承担原合同约定的劳务承包任务。
- 丙方的施工范围由甲方根据工程进度需求合理分配, 具体以甲方书面通知为准, 丙方应严格按照原合同及甲方要求的质量标准、施工规范完成施工任务。

二、核算与付款约定

- 丙方所完成的工程量与甲方进行独立核算, 核算标准严格按照原合同第六条、第七条约定的计价方式及单价执行, 原合同相关结算规则不变。
- 甲方按原合同第九条约定的付款进度, 针对丙方独立核算的工程量向丙方支付工程款: 每月按丙方月完成工程量进度的 80% 支付进度款, 工程主体完工经审计后付至丙方已完成工程量造价的 95%, 工程竣工验收结算一年后无质量问题支付余款。
- 丙方每次收取工程款时, 需向甲方开具对应金额的 1% 增值税专用发票 (税费由丙方承担), 甲方凭合规发票支付款项, 开票要求与原合同一致。



三、合同条款效力延续

1. 本协议未明确变更的原合同条款, 对甲、乙、丙三方均具有同等法律效力, 三方均应严格遵守。
2. 丙方应全面遵守原合同中关于工程质量、安全责任、施工工期、文明施工等全部约定, 承担与乙方同等的相应义务及责任; 乙方对丙方的施工行为承担连带责任, 若丙方未履行原合同约定义务导致甲方损失的, 甲方有权要求乙方或丙方单独或共同承担赔偿责任。

四、其他约定

1. 乙方保证已就丙方加入施工事宜履行了必要的内部程序, 丙方具备履行本协议所需的施工资质、人员及设备条件, 且丙方的加入不会影响原合同的正常履行。
2. 本协议履行过程中发生的争议, 三方应首先友好协商解决; 协商不成的, 均有权向原合同签订地 (江西萍乡) 有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议为原合同不可分割的组成部分, 与原合同具有同等法律效力。
4. 本协议一式陆份, 甲、乙、丙三方各执贰份, 自三方签字盖章之日起生效。

(以下无正文)

甲方 (盖章):

法定代表人/委托代理人 (签字):

日期: 年 月 日

乙方 (盖章):

法定代表人/委托代理人 (签字):

日期: 2025 年 12 月 1 日

丙方 (盖章/签字):

负责人 (签字):

日期: 年 月 日

